

1501584-29.2020.8.26.0648

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD

Comarca: Urupês

Foro: Foro de Urupês

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON VALENTIM DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1501584-29.2020.8.26.0648

Vistos.

JEFERSON VALENTIM DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, § 1º, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urupês

Foro de Urupês

Vara Única

Praça Jardim Bela Vista, s/n, Urupes - SP - cep 15850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501584-29.2020.8.26.0648 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501584-29.2020.8.26.0648

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON VALENTIM DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1501584-29.2020.8.26.0648

Vistos.

JEFERSON VALENTIM DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 29 de outubro de 2020, por volta das 00h43min, na Rua Pedro Mauri, 90, nessa cidade e Comarca de Urupês, teria semeado e cultivado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, planta que se constitui matéria-prima para a preparação de drogas, consistente em dois pés de maconha.

A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2020 (fl. 37).

Devidamente citado (fl. 59), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 66/68) que foi devidamente apreciada (fl. 72).

Em audiência foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução, o I. Promotor de Justiça apresentou memoriais às fls. (110/113), pleiteando a parcial procedência da ação para desclassificar o delito imputado e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 28, § 1º, da Lei n. 11.343/06. A D. Defesa apresentou memoriais (fls. 117/121) pleiteando a absolvição do acusado ante a ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da imputação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

Inicialmente, nos termos da manifestação ministerial, de rigor a desclassificação do delito para o crime tipificado no art. 28, §1º, da Lei n. 11.343/06. Quanto ao mérito, observa-se que a materialidade foi devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fl. 06), laudo pericial (fls. 14/16) e pela prova oral colhida na fase processual.

A autoria é certa e indubitosa haja vista que, o acusado foi encontrado em posse da droga que foi apreendida.

A testemunha Júlio César Coelho, policial militar, declarou que foram até a residência do acusado, pois foram comunicados pela Sra. Flávia que a Sra. Isabela, esposa do acusado, havia passado uma nota falsa em seu estabelecimento comercial. Em contato com a Sra. Isabela e com o acusado, Isabela autorizou a entrada dos policiais na residência para tentar esclarecer os fatos. Na oportunidade, o declarante visualizou um vaso no corredor da residência contendo dois pés de maconha. Indagados, Jefferson afirmou que havia plantado a droga dias antes da abordagem, a qual seria destinada ao próprio consumo.

A testemunha Jeferson Fernando Rodolpho, policial militar, disse que estavam na base da polícia militar, quando foram acionados por uma Senhora, que informou ser proprietária de um estabelecimento comercial e que, na data dos fatos, realizou uma entrega de dois lanches e recebeu como pagamento uma nota falsa no valor de R\$ 100,00. Diante de tais fatos, foram até a residência indicada pela vítima e realizaram contato com os moradores. Na oportunidade, a moradora do local relatou que havia sacado o valor em determinada agência bancária e convidou os policiais para entrar na residência a fim de conferir o respectivo extrato bancário. Enquanto estavam na residência, os policiais avistaram dois vasos de maconha no local.

Indagado, Jefferson afirmou ser usuário de drogas.

O réu, interrogado em juízo, confirmou a propriedade das plantas de maconha que foram apreendidas em sua residência. No entanto, esclareceu que a droga era destinada ao próprio consumo, bem como que foram encontrados petrechos destinados ao uso da droga na residência. Disse que sequer chegou a utilizar a droga da planta apreendida, pois não tinha o conhecimento para proceder o preparo da droga.

A confissão do acusado abrangeu todos os elementos do tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e foi amplamente corroborada pelo depoimento dos policiais ouvidos em juízo, que confirmaram ter localizado as plantas na residência do denunciado.

Além do mais, os policiais mencionaram que o acusado não era conhecido nos meios policiais, bem como que ele afirmou no momento da ocorrência que a droga seria destinada ao próprio consumo.

Logo, a prova coligida é contundente em desfavor do réu, prestando-se a embasar um decreto condenatório.

Friso, por oportuno, que a opção do legislador ordinário pela tipificação do cultivo de entorpecente para uso próprio se mostra acertada, não se cogitando de qualquer inconstitucionalidade.

Não há mácula ao princípio da alteridade, eis que o bem jurídico tutelado é a saúde pública e não integridade física ou psíquica do usuário.

Igualmente, inexistente violação ao princípio da ofensividade em virtude da pequena quantidade do entorpecente cultivado, circunstância que ostenta a condição de

elemento objetivo do crime atribuído ao increpado. Fosse maior a porção de droga, responderia por crime de tráfico, ex vi do artigo 28, § 2º, da Lei 11.343/06. Vale ressaltar, na esteira de posicionamento já esposado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que a conduta do acusado, em virtude de sua perniciosidade e periculosidade social, não pode ser considerada penalmente irrelevante, não se aplicando ao caso o princípio da insignificância.

Nesse sentido:

"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. EXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRECEDENTES. WRIT PREJUDICADO. I - Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. II - A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III - No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V - A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI - Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII - Habeas corpus prejudicado" (STF. HC 102940 / ES. Primeira Turma. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 15/02/2011). Diga-se, por fim, que a não cominação de pena privativa de liberdade à conduta em questão não compromete sua natureza de infração penal, conforme já assentado pelos tribunais Superiores:

"EMENTA: I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado." (RE 430105 QO / RJ - RIO DE JANEIRO - QUESTÃO DE ORDEM NO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 13/02/2007 - Órgão Julgador: Primeira Turma);

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 C.C. 18, IV, DA LEI 6.368/76. REINCIDÊNCIA. ART. 28 DA LEI 11.343/06. DESCRIMINALIZAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando a natureza de crime da conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização" (REsp 872.153/MG). 2. Ordem denegada." (HC 9090/DF. Rel. Arnaldo Esteves Lima. Quinta Turma. Data do julgamento 03/12/2009).

Assim, avaliadas as teses debatidas entre os litigantes, comprovadas a autoria e a materialidade, de rigor a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 28, § 1º, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do código Penal.

Tomando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, constato que o réu possui outras passagens criminais, ostentando maus antecedentes (vide folha de antecedentes de fls. 38/45). Por isso, com espeque no artigo 28, II e § 4º, da Lei 11.343/06, fixo a pena em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, à razão de cinco horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, levando-se em consideração as aptidões do condenado, bem como a disponibilidade das entidades existentes.

Na segunda fase, em razão da agravante da reincidência específica (artigo 61, I, do Código Penal), firmada com base na certidão cartorária de fls. 46, majoro a pena intermediária para dez meses. Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal) e reduzo a pena em 1/6, obtendo o total de oito meses e dez dias.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda até aqui calculada.

Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, I, da Lei 11.343/2006 em razão de sua reduzidíssima eficácia para a consecução dos fins preventivos e repressivos do direito penal. Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, III, da Lei 11.343/2006, porque o poder público, até onde se sabe, ainda não estruturou cursos ou programas educativos vertidos à conscientização do usuário sobre os efeitos nocivos das drogas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar JEFERSON VALENTIM DOS SANTOS, portador da cédula de identidade R.G.49746020/SP, filho de Ademar Cardoso dos Santos e Rosimar Aparecida Valentim, devidamente qualificado nos autos (fl. 04), como incurso no artigo 28, § 1º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de oito meses e dez dias, à razão de cinco horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, observados os parágrafos 5º e 6º, do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Como a pena aplicada não importa no cárcere, bem como considerando a insubsistência dos requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não gerou consequências para vítima certa, atingindo, tão somente, a incolumidade pública, nada havendo, destarte, a ser deliberado quanto ao efeito da condenação previsto no artigo 91, I, do Código Penal.

Custas na forma da Lei, ficando concedido ao réu, patrocinado por causídico indicado pela OAB-SP em decorrência de convênio mantido com a DPE-SP, o benefício da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do

acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo, no patamar máximo permitido pela tabela pertinente.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Cumpra-se e Intimem-se.

Urupes, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA